

**CONTRATO DE LOCACIÓN DE Obra
OEI - SEBASTIAN IGNACIO AULADELL**

Por una parte la ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS, para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Oficina Nacional Argentina, representada en este acto por su Director el Lic. **LUIS MARÍA SCASSO**, quien acredita identidad mediante DNI 23174305, constituyendo domicilio en la calle Paraguay 1510 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante OEI, actuando en el marco del **Convenio 413/01 ratificado y ampliado por el CONVENIO MECyT N° 340/03 y el Acta Complementaria RE-2023-21653410-APN-DD#ME- INET N.º 20 “Fortalecimiento a la educación Técnico-Profesional”**, suscripta con el **MINISTERIO DE EDUCACION** en adelante el **MINISTERIO**, y por la otra **SEBASTIAN IGNACIO AULADELL** quien acredita identidad mediante DNI **34068061**, en adelante el PRESTADOR, con domicilio en **Franklin D. Roosevelt 5443 8 A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires**, en conjunto las partes, convienen en celebrar el presente contrato de locación de **Obra** que se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones.....

PRIMERA. Objeto del Contrato: La OEI contrata a **SEBASTIAN IGNACIO AULADELL** que en ejercicio de su profesión se obliga a suministrar al MINISTERIO, la prestación de servicios técnicos, el cual se detalla con mayor precisión en el Anexo I - Términos de Referencia del presente Contrato y que forma parte integral del mismo. El PRESTADOR se desempeñará en el cargo de: **Asesor**.....

SEGUNDA. Obligaciones del Prestador: El PRESTADOR se compromete a:.....

- 1) Desarrollar las actividades previstas con profesionalidad, eficiencia y objetividad, aportando toda su experiencia y capacidad de conformidad con sanas prácticas profesionales.....
- 2) Cumplir con eficacia e imparcialidad el objeto del contrato, adoptando todas cuantas medidas fueren razonables para la concreción de los servicios.
- 3) Actuar con reserva en relación con el cumplimiento de las tareas asignadas y atendiendo a las particularidades de cada caso, velando en todo momento por proteger los intereses de la OEI

TERCERA. Vigencia del Contrato: Según lo estipulado en la/s nota/s de contratación firmada/s por la autoridad competente, el presente contrato tendrá una duración de **10 meses 1 día**, desde el día **1 de marzo de 2023** hasta el **31 de diciembre de 2023**. Dicho plazo operará de pleno derecho, por lo que el presente contrato finalizará sin necesidad de notificación o formalidad alguna entre partes.

CUARTA. Honorarios: La OEI, abonará al PRESTADOR la suma oportunamente convenida, por un total de pesos **DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CON 00/100.- (\$2.574.000,00-)**, pagadero según consta en los términos de referencia, donde detalla asimismo sus objetivos y tareas asignadas, y que forman parte del presente contrato. Todos los pagos se realizarán una vez que la OEI cuente con la correspondiente certificación de la prestación de los servicios, que emita el MINISTERIO y previa entrega de las facturas correspondientes. El PRESTADOR deberá dar cumplimiento de los aportes previsionales y las obligaciones impositivas que correspondan.

QUINTA. Impuestos, tasas, retenciones o gravámenes: La aplicación de impuestos directos o indirectos de cualquier índole, o retenciones de cualquier naturaleza, correrá por exclusiva cuenta del PRESTADOR liberando expresamente a la OEI de toda obligación fiscal cuyo cumplimiento expreso sea ajeno a la misma.....

SEXTA. Independencia del Prestador: El precio pactado, es por la ejecución total de los trabajos, que serán realizados por el PRESTADOR sin relación de dependencia alguna con la OEI y/o el MINISTERIO por lo que el PRESTADOR, no podrá solicitar un monto diferente al acordado en el presente documento o en sus anexos. El PRESTADOR declara que actúa en forma independiente en todo concepto, por lo tanto, el personal que se requiera, en caso de corresponder, para el cumplimiento del presente Contrato es de su exclusiva responsabilidad, tanto en cuanto al pago de salarios como en lo referido a las prestaciones. La OEI queda liberada

de cualquier obligación sobre salarios, prestaciones o indemnizaciones a las que, por cualquier motivo, pueda tener derecho el personal a cargo del PRESTADOR o socios del mismo. Con total discernimiento, habiendo sido debidamente informado acerca de las condiciones en que se realizarán las actividades del contrato, el PRESTADOR declara que no se considera, para ningún efecto, regido por un contrato laboral, ni como funcionario de la OEI, ni le serán aplicables el estatuto y reglamento del personal de la OEI. Tampoco será considerado funcionario o empleado del MINISTERIO u otro organismo requirente.....

SÉPTIMA. Inoponibilidad contra la OEI: En relación con la cláusula anterior, se deja expresa constancia que la OEI, actúa por cuenta y orden del MINISTERIO, brindándole a este su apoyo administrativo, en consecuencia, la OEI no está a cargo de la selección del PRESTADOR, ni en la asignación de tareas que éste vaya a realizar. El PRESTADOR, en ningún caso, prestará sus servicios en las oficinas de la OEI.....

OCTAVA. Derechos y obligaciones del Prestador: Los derechos y obligaciones del PRESTADOR serán los exclusivamente previstos en el presente contrato. En consecuencia, no tendrá derecho a percibir ningún beneficio, prestación, compensación o pago, fuera de los expresamente estipulados anteriormente.....

NOVENA. Aportes Previsionales, Seguros y Prestaciones Médicas: El PRESTADOR declara: .

1) Que se encuentra inscripto ante los organismos previsionales y tributarios en legal forma, siendo de su exclusiva responsabilidad la realización de sus aportes previsionales y pago de tributos, tasas, contribuciones, como cualquier otro gravamen que deba pagar por su actividad.....

2) Declara poseer seguro de salud y contra accidentes vigente, liberando en tal sentido a la OEI de toda responsabilidad por enfermedades y/o accidentes que ocurriera en ocasión de la prestación de sus servicios, o de otra índole. No tendrá acción o derecho contra la OEI respecto a prestaciones o seguros médicos y/o servicios sociales y/o asistenciales de cualquier naturaleza. ...

3) Declara poseer y tener en condiciones, todo aquello que exigen las disposiciones legales y reglamentarias para el ejercicio de la locación de Obra, en relación a la actividad y a la persona. ...

DÉCIMA. Viáticos y traslados: Los gastos en concepto de viáticos y traslados serán liquidados y reintegrados una vez presentados los comprobantes originales, debidamente conformados y autorizados por el MINISTERIO, de conformidad con lo previsto en régimen de compensaciones de la Administración Pública Nacional.

DÉCIMO PRIMERA. Prohibición de ceder: El PRESTADOR, bajo ninguna circunstancia, podrá ceder en todo o en parte, la ejecución o el cumplimiento del presente contrato. El PRESTADOR desvincula expresamente a la OEI de toda responsabilidad por reclamos de cualquier tipo por parte de terceros derivados de daños que pudieran ocasionarse con motivo del cumplimiento del presente contrato. Consecuentemente, responderá directamente, indemnizará o defenderá a su costa a la OEI en todos los juicios, reclamos, demandas y responsabilidades de toda naturaleza y especie, incluidas las costas y gastos que se deriven de actos u omisiones del contratado en el cumplimiento de cualquiera de los términos y condiciones del presente acuerdo.

DÉCIMO SEGUNDA. Defectos, vicios ocultos y vicios redhibitorios: El PRESTADOR quedará obligado ante la OEI y el MINISTERIO a responder por los defectos y vicios ocultos en la calidad de los servicios prestados, como así también por cualquier otra responsabilidad en que incurriere, en los términos señalados en el presente contrato y/o en la legislación aplicable; manteniendo a OEI indemne frente a todo reclamo.....

DÉCIMO TERCERA. Rescisión unilateral del contrato, en favor de la OEI: La OEI podrá dar por terminado el presente contrato de acuerdo a las instrucciones que reciba del MINISTERIO, antes del vencimiento del plazo, sin indemnización alguna y sin necesidad de dar aviso previo al PRESTADOR en el caso de incumplimiento, abandono o descuido de sus obligaciones. Para ello será necesario que el MINISTERIO declare su voluntad de forma expresa. Los hechos sujetos a comprobación de las causales de terminación serán estipulados conforme a lo establecido en la nota de incumplimiento emitida por el MINISTERIO

DÉCIMO CUARTA. Finalización anticipada del Contrato: El presente contrato podrá finalizar anticipadamente por cualquiera de los siguientes eventos:.....

- 1) Por mutuo acuerdo.
- 2) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del PRESTADOR, certificada por el encargado de ejercer la supervisión.
- 3) Por muerte o incapacidad del PRESTADOR.
- 4) Por imposibilidad de cumplir el objeto del contrato.
- 5) Por la culminación del convenio del cual deriva el presente contrato, mediante comunicación escrita de la OEI.
- 6) Por renuncia del PRESTADOR.

DÉCIMO QUINTA. Patentes, marcas, derechos de autor: El PRESTADOR indemnizará a la OEI en caso de reclamaciones de terceros relacionadas con transgresiones de derechos de patente, derechos de autor, marca registrada o diseño industrial, causadas por la utilización de los bienes o parte de ellos en el país. Los derechos de propiedad de autor y de reproducción, así como cualquier otro derecho intelectual de cualquier naturaleza que sea, sobre cualquier informe, trabajo, estudio u obra producida como consecuencia de este contrato pertenecerán exclusivamente al MINISTERIO.....

DÉCIMO SEXTA. Resolución del vínculo contractual: El presente Contrato se entenderá liquidado y resuelto, una vez cancelado el valor total del mismo. A tal efecto, la OEI deberá contar con la certificación de cumplimiento expedida por el MINISTERIO

DÉCIMO SÉPTIMA. Irrenunciabilidad a los privilegios e inmunidades de la OEI: Los acuerdos establecidos en el presente contrato, o los relativos a él, no podrán ser interpretados como renuncia a ninguno de los privilegios e inmunidades de los cuales goza la OEI, consagrados en el Acuerdo de Sede Ley N° 23.579 de la República Argentina, y demás disposiciones concordantes y complementarias. Por tal motivo, el presente Contrato se regulará por los reglamentos y procedimientos de la OEI.....

DÉCIMO OCTAVA. Suspensión del Contrato: La OEI, de conformidad a las instrucciones recibidas por el MINISTERIO y el PRESTADOR, podrán suspender el contrato para lo cual suscribirán un Acta, en la que se indicará la razón de la suspensión y el término de duración aproximado de la misma. Asimismo, y encontrándose esta contratación supeditada al desenvolvimiento y/o desarrollo del **Acta Complementaria RE-2023-21653410-APN-DD#ME-INET N.º 20 “Fortalecimiento a la educación Técnico-Profesional”**, para la cual se la efectúa, el PRESTADOR acepta que en caso de suspenderse o interrumpirse, en forma total o parcial, la continuación del mismo, por falta de financiamiento o cualquier otra causa, el presente contrato podrá ser suspendido o rescindido sin derecho a indemnización.....

DÉCIMO NOVENA. De la disposición de los fondos: El nivel de avance y ejecución del presente contrato, estará condicionado y supeditado a la efectiva puesta a disposición de los fondos, por parte del MINISTERIO comprometidos aprobados del **Acta Complementaria RE-2023-21653410-APN-DD#ME- INET N.º 20 “Fortalecimiento a la educación Técnico-Profesional”**

VIGÉSIMA. Resolución de controversias: Cuando surgieren discrepancias o controversias, acerca del alcance o sobre la interpretación de las cláusulas del contrato, que pudieran determinar su suspensión o perturbar su ejecución, la OEI convocará al PRESTADOR a una reunión. En la misma se esclarecerán los términos, los que se harán constar en un Acta. En el supuesto de no llegar a un acuerdo, la OEI le indicará al PRESTADOR la estrategia a desarrollar a fin de facilitar la continuación del contrato. Si agotadas dichas instancias, el conflicto no pudiera resolverse, las PARTES acuerdan someterse a la decisión de los Tribunales Nacionales en lo Civil y Comercial Federal, con asiento en la Ciudad de Buenos Aires

VIGÉSIMO PRIMERA. Modificaciones al contrato: Cualquiera de las cláusulas del presente contrato, podrá ser modificada de común acuerdo, suscribiendo las partes un nuevo documento,

donde queden estipuladas las modificaciones acordadas. Las modificaciones pactadas pasarán a ser parte integral del presente convenio.

VIGÉSIMO SEGUNDA. Deber de confidencialidad del Prestador y protección de datos: El PRESTADOR se compromete a cumplir estrictamente las normas sobre “secreto estadístico” y “confidencialidad de la información”, de conformidad con lo dispuesto por la legislación vigente, en cumplimiento de lo establecido por el **Acta Complementaria RE-2023-21653410-APN-DD#ME-INET N.º 20 “Fortalecimiento a la educación Técnico-Profesional”**. El presente contrato estará sujeto a la normativa local vigente en materia de protección de datos personales.....

De conformidad con lo establecido en la normativa europea sobre protección de datos vigente en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, y la Ley de Protección de Datos Personales Argentina N°25.326, los datos personales aportados por el contratista podrán ser también tratados por la Secretaría General de la OEI con domicilio en Madrid (España) en C/Bravo Murillo 38 (CP 28015) con la finalidad de justificar el gasto y cumplir con lo dispuesto en la normativa señalada. Este tratamiento se realiza a través de los datos del contrato que se suben a la plataforma de gestión de proyectos de la OEI y al sistema de planificación de recursos empresariales de la OEI (ERP), cuyos servidores se encuentran alojados en territorio de la Unión Europea, y a los cuales tendrán únicamente acceso las personas autorizadas por la Secretaría General.....

Este tratamiento se realizará exclusivamente para la ejecución del contrato y los datos se conservarán el tiempo legalmente previsto para fines de archivo y auditoría. No se comunicarán dichos datos a terceros, salvo por obligación legal.

Asimismo, los datos personales del proveedor serán publicados en nuestra web <https://oei.int/contrataciones> por criterios de transparencia en la contratación, este tratamiento es necesario y usted consiente el mismo. Por lo tanto, la base que legitima el tratamiento de los datos es la ejecución del presente contrato y su consentimiento, así como el interés legítimo de la OEI.

Del mismo modo, el contratista también podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos y los de limitación u oposición al tratamiento a través de la dirección de correo electrónico: proteccion.datos@oei.int, acreditando debidamente su identidad. En cualquier situación, Ud. tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

VIGESIMO TERCERA. Notificaciones o comunicaciones: Toda solicitud o comunicación que las partes deban realizar con motivo del presente Contrato, se efectuará por escrito, en los domicilios constituidos por las mismas.....

Prevía lectura y ratificación de las partes, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en **marzo de 2023**.....

Firma Prestador: _____

Firma OEI _____

Aclaración: _____

Sello

Documento: _____

CONTRATACION DE PRESTADORES

TERMINOS DE REFERENCIA

Prestador:		AULADELL, SEBASTIAN IGNACIO		DNI:		34.068.061					
Acta:		RE-2023-21653410-APN-DD#ME									
Cargo:		ASESOR									
Duración contrato		10 meses		Inicio:		01/03/2023		Cese:		31/12/2023	
Monto mensual		\$ 257.400.- (Pesos doscientos cincuenta y siete mil cuatrocientos)									
Monto Total		\$ 2.574.000.- (Pesos dos millones quinientos setenta y cuatro mil)									
1 Objetivo de la contratación											
A- Realizar un diagnóstico de situación teniendo en cuenta todas las variables.											
B- Ejecutar actividades relacionadas con el Desarrollo de Sistemas Informáticos, siguiendo el plan de trabajo/estrategia establecida.											
C- Efectuar el Análisis, diseño, programación e implementación detallado de procedimientos y sus manuales y/o documentación acordados y que son necesarios para la obtención de resultados.											
D- Realizar relevamientos y análisis de información.											
E- Coordinar grupos de trabajo.											
F- Realizar el seguimiento de los indicadores de resultados de los proyectos.											
G- Ejecutar transferencia de conocimiento utilizando mecanismos establecidos previamente.											
2 Descripción de las tareas específicas											
1. Análisis, diseño, programación e implementación de Sistemas Informáticos.											
2. Conocimiento de gestores de Base de Datos.											
3. Coordinar grupos de desarrollo.											
4. Distribución de tareas, seguimiento del avance del proyecto.											
5. Colaboración en las acciones previstas en el proyecto.											
3 Resultados											
El prestador deberá realizar un informe que contenga un resumen de los trabajos realizados y los resultados obtenidos, atendiendo a las tareas mencionadas en el punto anterior.											
4 Requerimientos y condiciones de trabajo											
El prestador realizará sus tareas bajo la supervisión del Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica.											
5 Perfil del prestador											
Título universitario o terciario de carrera no inferior a 3 (TRES) o 4 (CUATRO) años de duración.											
Experiencia profesional pertinente de hasta 5 (cinco) años.											
6 Otros gastos											
Los gastos corrientes estarán a cargo del prestador.											